

0007840-47.2007.8.26.0477

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Vieira Alves de Oliveira

Vistos.

Gustavo Vieira Alves de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03. A denúncia foi recebida em 19 de março de 2008 (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0007840-47.2007.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007840-47.2007.8.26.0477 - Nº de Controle 2007/001208

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Vieira Alves de Oliveira

Vistos.

Gustavo Vieira Alves de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03. A denúncia foi recebida em 19 de março de 2008 (fls. 250).

Prolatada sentença na data de 30 de novembro de 2009 houve a condenação do acusado somente como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal. A sentença foi anulada após recurso defensivo.

Assim, o último marco interruptivo da prescrição se deu com o recebimento da denúncia na data supra, sendo que o feito retornou à fase instrutória e aguarda a realização de teleaudiência designada para a data de 17 de novembro de 2022, todavia, conforme alegado pelas partes, a prescrição da pretensão punitiva estatal é realidade incontornável.

Considerando a pena máxima cominada aos delitos cometidos, tem-se que o prazo prescricional a ser aplicado é de 08 (oito), 12 (doze) e 20 (vinte) anos, consoante

prevê o artigo 109, incisos I, III e IV, do Código Penal, assim, verificando-se que já transcorreu lapso temporal superior a 14 (quatorze) anos desde o recebimento da denúncia, por óbvio encontram-se fulminados pela prescrição os delitos dos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03.

De outra banda, em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, há de se considerar que o recurso defensivo criou óbice a eventual nova sentença superar a pena privativa aplicada previamente, a qual fixada em patamar não superior a oito anos de reclusão, também atrai para si o prazo prescricional de apenas 12 (doze) anos, o qual já superado, sem que tenha havido quaisquer outras causas interruptivas ou suspensivas de prescrição.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, anotando-se arquivando-se os autos. Desanote-se a audiência designada e em havendo pendências quanto a eventuais objetos apreendidos, certifique-se e intime-se as partes para manifestação.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 24 de março de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA